PrivateMind GmbH — Gesellschaftsvertrag (Entwurf, Zwei Gesellschafter)

Raffael Reichelt

Inhaltsverzeichnis

Gesellschaftsvertrag **1**
PrivateMind GmbH — Variante 2: Zwei Gesellschafter . . . 1
§ 1 Firma und Sitz . . . 2
§ 2 Gegenstand des Unternehmens . . . 2
§ 3 Stammkapital und Geschäftsanteile . . . 2
§ 4 Geschäftsjahr . . . 3
§ 5 Geschäftsführung und Vertretung . . . 3
§ 6 Gesellschafterversammlung . . . 4
§ 7 Informationsrechte des passiven Gesellschafters . . . 4
§ 8 Jahresabschluss und Ergebnisverwendung . . . 5
§ 9 Rückkaufoption (Call Option) zugunsten Raffael Reichelt . . . 5
§ 10 Abtretung von Geschäftsanteilen und Vorkaufsrecht . . . 6
§ 11 Einziehung von Geschäftsanteilen . . . 6
§ 12 Wettbewerbsverbot . . . 6
§ 13 Bekanntmachungen . . . 7
§ 14 Gründungskosten . . . 7
§ 15 Salvatorische Klausel . . . 7
§ 16 Anwendbares Recht und Gerichtsstand . . . 7
Gründungserklärung . . . 7
Offene Punkte und Hinweise für das Notargespräch . . . 8

Gesellschaftsvertrag

PrivateMind GmbH — Variante 2: Zwei Gesellschafter

> **Entwurf — Stand Juli 2026** Diese Variante sieht zwei Gesellschafter vor: Raffael Reichelt als geschäftsführender Gründungsgesellschafter (50 %) und Felix Weichert als passiver Finanzierungsgesellschafter (50 %). Felix Weichert übernimmt keine operative Funktion. Raffael Reichelt hat das alleinige Recht zur Unternehmensführung sowie eine zeitlich begrenzte Rückkaufoption auf Weicherts Anteile.
>
> Dieser Entwurf dient als Arbeitsgrundlage für das Notargespräch. Er ersetzt keine Rechtsberatung und entfaltet keine Rechtswirkung vor notarieller Beurkundung.

---

§ 1 Firma und Sitz

(1) Die Gesellschaft führt die Firma:

PrivateMind GmbH

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in **Dresden**.

---

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens sind:

- Entwicklung, Vertrieb und Betrieb von Systemen der künstlichen Intelligenz (KI), insbesondere lokaler KI-Infrastruktur und KI-Appliances für Unternehmen;
- Entwicklung und Vertrieb von Software, insbesondere von Anwendungen zur Verwaltung, Steuerung und Nutzung großer Sprachmodelle (Large Language Models);
- Erbringung von IT-Dienstleistungen, insbesondere Beratung, Implementierung, Konfiguration, Wartung und Support von IT-Systemen und KI-Infrastruktur;
- Handel mit Hardware, Computern, Servern und elektronischen Geräten;
- Schulungs- und Weiterbildungsleistungen im Bereich Informationstechnologie und künstliche Intelligenz;
- Technologieberatung sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet sind. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie Tochterunternehmen gründen.

---

§ 3 Stammkapital und Geschäftsanteile

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt:

€ 25.000,00 (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro)

(2) Das Stammkapital wird von den Gründern wie folgt übernommen:

Gesellschafter	Wohnort	Geschäftsanteil Nr.	Nennbetrag	Anteil	Einzahlung
Raffael Reichelt	Dresden	1	€ 12.500,00	50 %	Auf Abruf, spätestens 12 Monate nach Handelsregistereintragung
Felix Weichert	[Wohnort]	2	€ 12.500,00	50 %	Vollständig bei Gründung in bar

(3) Felix Weichert verpflichtet sich, seinen Geschäftsanteil in Höhe von € 12.500,00 vollständig in bar zu erbringen. Die Einzahlung erfolgt auf das GmbH-Konto vor Anmeldung der Gesellschaft zum Handelsregister.

(4) Raffael Reichelt verpflichtet sich, seinen Geschäftsanteil in Höhe von € 12.500,00 spätestens **zwölf Monate** nach Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister vollständig in bar zu erbringen. Die Geschäftsführung kann die Einzahlung jederzeit durch schriftliche Aufforderung mit einer Frist von 14 Tagen ganz oder teilweise einfordern.

(5) Bis zur vollständigen Einzahlung der Stammeinlage von Raffael Reichelt bleibt dieser zur Einzahlung persönlich verpflichtet.

---

§ 4 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember).

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister und endet am 31. Dezember desselben Jahres (Rumpfgeschäftsjahr).

---

§ 5 Geschäftsführung und Vertretung

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern erfolgt durch Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit, soweit kein wichtiger Grund vorliegt.

(2) Zum Geschäftsführer wird bestellt:

Raffael Reichelt, geboren am 22. Februar 1964, wohnhaft in Dresden

(3) Raffael Reichelt ist alleinvertretungsberechtigt. Er wird von den Beschränkungen des § 181 BGB (Insichgeschäfte) befreit.

(4) **Felix Weichert ist nicht Geschäftsführer und hat kein Recht, als Geschäftsführer bestellt zu werden**, solange Raffael Reichelt die Funktion des Geschäftsführers ausübt oder solange nicht ein wichtiger Grund zur Abberufung von Raffael Reichelt vorliegt.

(5) Der Geschäftsführer ist berechtigt, für die Gesellschaft alle Rechtsgeschäfte und Handlungen vorzunehmen, die der Betrieb eines Unternehmens des Gesellschaftszwecks mit sich bringt. Er ist insbesondere berechtigt, Verträge über die Geschäftsführervergütung abzuschließen.

(6) Für folgende Maßnahmen bedarf der Geschäftsführer der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung (§ 6 Abs. 8):

a) Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken;
b) Aufnahme von Darlehen, die im Einzelfall € 50.000,00 übersteigen;
c) Beteiligung an anderen Unternehmen oder deren Erwerb;
d) Gründung von Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen;
e) Abschluss von Dauerschuldverhältnissen mit einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren und einem Jahreswert von mehr als € 25.000,00.

§ 6 Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung ist das oberste Organ der Gesellschaft.

(2) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet einmal jährlich, spätestens acht Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres, statt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen können von der Geschäftsführung oder von Gesellschaftern einberufen werden, die zusammen mindestens 25 % des Stammkapitals halten.

(4) Gesellschafterversammlungen werden mit einer Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich (Brief, Telefax oder E-Mail) unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung einberufen. In dringenden Fällen kann die Frist auf 48 Stunden verkürzt werden, sofern alle Gesellschafter einverstanden sind.

(5) Beschlüsse können auch schriftlich, per Telefax oder in Textform (E-Mail) gefasst werden, sofern kein Gesellschafter innerhalb von fünf Werktagen widerspricht.

(6) Je € 1,00 des Nennbetrags eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

(7) **Einfache Mehrheit** (mehr als 50 % der abgegebenen Stimmen) genügt für:

- Feststellung des Jahresabschlusses;
- Ergebnisverwendung;
- Bestellung und Abberufung von Prokuristen;
- Erteilung von Zustimmungen nach § 5 Abs. 6.

(8) **Qualifizierte Mehrheit von 75 %** der Stimmen aller Gesellschafter ist erforderlich für:

- Änderung des Gesellschaftsvertrages;
- Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals;
- Aufnahme weiterer Gesellschafter;
- Auflösung der Gesellschaft;
- Abschluss von Unternehmensverträgen (Beherrschungs-, Gewinnabführungsverträge).

(9) **Sonderregel zur Verhinderung von Blockaden (Deadlock-Klausel):**

Kommt in der Gesellschafterversammlung zu einem Tagesordnungspunkt, der der einfachen Mehrheit bedarf, kein Beschluss zustande (Stimmengleichheit), so hat der Geschäftsführer Raffael Reichelt das **Stichentscheidungsrecht**: Seine Stimme gibt bei Stimmengleichheit den Ausschlag. Dieses Recht gilt nicht für Beschlüsse, die der qualifizierten Mehrheit nach Abs. 8 bedürfen.

---

§ 7 Informationsrechte des passiven Gesellschafters

(1) Felix Weichert als passiver Gesellschafter hat folgende Informationsrechte:

a) Übersendung des festgestellten Jahresabschlusses innerhalb von vier Wochen nach Feststellung;

b) Halbjährliche schriftliche Unterrichtung über den Geschäftsverlauf (vereinfachter Zwischenbericht);
c) Einsicht in die Bücher und Schriften der Gesellschaft nach vorheriger Ankündigung mit einer Frist von zehn Werktagen, höchstens einmal jährlich;
d) Teilnahme an der ordentlichen Gesellschafterversammlung.

(2) Der Geschäftsführer ist berechtigt, die Einsicht nach Abs. 1 c) auf Unterlagen zu beschränken, bei denen ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse der Gesellschaft besteht.

---

§ 8 Jahresabschluss und Ergebnisverwendung

(1) Der Geschäftsführer hat innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres den Jahresabschluss aufzustellen und der Gesellschafterversammlung zur Feststellung vorzulegen.

(2) Über die Verwendung des Jahresergebnisses beschließt die Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit. Ausschüttungen erfolgen im Verhältnis der Nennbeträge der Geschäftsanteile.

(3) **Ausschüttungssperre in der Aufbauphase:** Solange die Stammeinlage von Raffael Reichelt (§ 3 Abs. 4) noch nicht vollständig eingezahlt ist, werden keine Gewinne ausgeschüttet. Etwaige Gewinne werden vorgetragen.

(4) Vorabausschüttungen sind mit Zustimmung aller Gesellschafter zulässig, sofern die Liquidität der Gesellschaft gesichert ist.

---

§ 9 Rückkaufoption (Call Option) zugunsten Raffael Reichelt

(1) Raffael Reichelt hat das **unwiderrufliche Recht**, den Geschäftsanteil von Felix Weichert (Geschäftsanteil Nr. 2, Nennbetrag € 12.500,00) ganz oder teilweise gegen Zahlung des Rückkaufpreises nach Abs. 2 zu erwerben (Rückkaufoption).

(2) Der **Rückkaufpreis** beträgt:

- Nennbetrag des erworbenen Anteils (€ 12.500,00 bei vollständigem Erwerb), **zuzüglich**
- einer Verzinsung von **5 % p.a.** auf den Nennbetrag, berechnet ab dem Datum der vollständigen Einzahlung durch Felix Weichert bis zum Datum der Rückkaufpreiszahlung.

(3) Die Rückkaufoption kann **frühestens 6 Monate** und **spätestens 36 Monate** nach Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister ausgeübt werden.

(4) Die Ausübung erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber Felix Weichert. Nach Ausübung ist der Rückkaufpreis innerhalb von 30 Tagen zu zahlen. Mit Zahlung geht der Geschäftsanteil auf Raffael Reichelt über.

(5) Für die Abtretung des Geschäftsanteils nach Ausübung der Rückkaufoption erteilt Felix Weichert bereits heute seine unwiderrufliche Zustimmung. Die notarielle Beurkundung der Abtretung erfolgt nach Ausübung der Option.

(6) Übt Raffael Reichelt die Rückkaufoption bis zum Ende der Optionsfrist (36 Monate) nicht aus, so wandelt sich die Option in ein **Vorkaufsrecht** nach § 10 um.

---

§ 10 Abtretung von Geschäftsanteilen und Vorkaufsrecht

(1) Die Abtretung von Geschäftsanteilen bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von 75 % der Stimmen aller Gesellschafter.

(2) Beabsichtigt Felix Weichert, seinen Geschäftsanteil ganz oder teilweise an einen Dritten zu veräußern, so hat Raffael Reichelt ein **Vorkaufsrecht** zu den gleichen Bedingungen wie das Drittangebot. Das Vorkaufsrecht ist innerhalb von vier Wochen nach Mitteilung des Angebots schriftlich auszuüben.

(3) Beabsichtigt Raffael Reichelt, seinen Geschäftsanteil ganz oder teilweise zu veräußern, so hat Felix Weichert ein **Tag-Along-Recht** (Mitveräußerungsrecht): Er kann verlangen, seinen Anteil zu denselben Konditionen gemeinsam mit Raffael Reichelt zu veräußern.

(4) Im Todesfall eines Gesellschafters geht der Geschäftsanteil auf die Erben über. Die Gesellschaft und der jeweils andere Gesellschafter haben das Recht, den Anteil gegen Zahlung des Buchwertes einzuziehen bzw. zu erwerben.

---

§ 11 Einziehung von Geschäftsanteilen

(1) Die Gesellschafterversammlung kann die Einziehung von Geschäftsanteilen mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters oder aus wichtigem Grund beschließen.

(2) Als wichtige Gründe gelten insbesondere:

a) Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters;
b) Zwangsvollstreckung in den Geschäftsanteil;
c) Verstoß gegen das Wettbewerbsverbot nach § 12;
d) Verurteilung wegen einer vorsätzlichen Straftat.

(3) Die Abfindung im Falle der Einziehung beträgt den Buchwert des Anteils gemäß letztem festgestelltem Jahresabschluss.

---

§ 12 Wettbewerbsverbot

(1) Raffael Reichelt als Geschäftsführer darf während seiner Bestellung keine Tätigkeiten für unmittelbar konkurrierende Unternehmen ausüben und sich nicht wesentlich an solchen beteiligen, soweit die Gesellschafterversammlung keine Ausnahme genehmigt.

(2) Felix Weichert als passiver Gesellschafter unterliegt **keinem Wettbewerbsverbot**, da er keine operative Tätigkeit in der Gesellschaft ausübt.

---

§ 13 Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger, soweit das Gesetz keine andere Form vorschreibt.

---

§ 14 Gründungskosten

Die mit der Gründung verbundenen Kosten trägt die Gesellschaft bis zu einem Betrag von **€ 3.000,00**. Übersteigen die Gründungskosten diesen Betrag, trägt Raffael Reichelt die übersteigenden Kosten persönlich.

---

§ 15 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die wirksame Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

---

§ 16 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

(1) Dieser Gesellschaftsvertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(2) Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Dresden.

Gründungserklärung

Die Gründer errichten hiermit die Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma **Private-Mind GmbH** mit Sitz in Dresden nach Maßgabe dieses Gesellschaftsvertrages.

Sie übernehmen die Geschäftsanteile wie in § 3 Abs. 2 dargestellt und verpflichten sich zur Leistung der Stammeinlagen gemäß den dort festgelegten Bedingungen.

Dresden, _____ 2026

_____ **Raffael Reichelt** (Gesellschafter, Geschäftsführer)

_____ **Felix Weichert** (Gesellschafter, passiv)

Dieser Gesellschaftsvertrag bedarf der notariellen Beurkundung (§ 2 Abs. 1 GmbHG).

Offene Punkte und Hinweise für das Notargespräch

Thema	Hinweis
Wohnort Felix Weichert	Noch einzutragen (§ 3 Abs. 2)
Rückkaufoption § 9	Zinssatz (5 % p.a.) und Laufzeit (6–36 Monate) mit Felix abstimmen — Kernvereinbarung
Deadlock-Klausel § 6 Abs. 9	Stichentscheidungsrecht Raffael bei Stimmengleichheit — juristisch prüfen lassen
Ausschüttungssperre § 8 Abs. 3	Schützt die GmbH-Liquidität in der Aufbauphase, solange Raffaels Einlage noch offen ist
KfW-Auswirkung	KfW prüft Gesellschafterstruktur — 50 %-Gesellschafter Felix Weichert kann zu Rückfragen führen. Mit Hausbank vorab klären
Gründungszuschuss	Die 2-Gesellschafter-Struktur ändert nichts am GZ-Anspruch — GZ bezieht sich auf den Gründer persönlich, nicht die GmbH-Struktur
Felix Weicherts Steuererklärung	Als GmbH-Gesellschafter hat Felix Pflichten (Steuererklärung, Kapitalertragsteuer auf Ausschüttungen) — ihn darauf hinweisen
Alternativ zu prüfen	Statt Gesellschafterstellung: Felix gibt der GmbH ein **Gesellschafterdarlehen** über €12.500 — einfacher, weniger Bindung, keine Stimmrechte